

עין משפט
נר מצוה

בו א מיי פ'יג מה'ל טומאת אוכלין הלכה ד:
בו ב מיי פ'יז מה'ל נבטרים הלכה ז סמנ עשין קמה קמו טו"ע י"ד סימן שנה סעף י כהנסי'ה:
כח א מיי גס הלכה ד טו"ע שס סעף ח:
כט א מיי פ"ה מה'ל טומאת הלכה א טור ש"ע א"ע סימן כח סעף טא:

שיטה מקובצת

א ור' אלעזר וכו'צ"ל לקמן בסמוך:
ב חיתוב רבי נחמק:
ג איתיביה אביי לא:
ד ספרא חזקוני תרגומה:
ה אמנא האיל וצריפה במקום:
ו מדרתי דבי כ'לוי:
ז שמעון איבעית אימא ר' שמעון לפחת מיתה ואביעית אימא ר' יהודה אפסידא רבתי ביני:
ח שלשים ובחשש היא כו' שלשים ובחשש קמ"ל:
ט אלא כששחטו אות ב נחמק:
י ור"א דאמאי לא בעני הכשר:
יא דמו ולא לגופיה:
יב חיתוב הוא נחמק:
יג פליגי לעיל רבנן:
יד החשיב עליה משום:
טו מילתא היא לאחתי:
טז אביי לרבה דאמר:
יז השכירה ומכרו לאחורין:
יח כדמפרש בהאי פירקא:
יט שמעון שמי' לאחור עריפה:
כ לחמייס א' נמי:
כא חתפה הס"ד מהי"ד ובחשש סלע"ע:
כב ששהשחט את העורב:
כג דשחיטתו היא מחשבתו:
כד ותימה הוא שפירש דרם נחירה מכשיר לעלמא דמאיח טעם מכשיר כיון כן שחיטה דרם חללים:
כה באדם. עיין תוס' חולין (דף לה ע"ג):
כו הדין כל כ"ד עופות חוץ ממנור ויש בכלם סימני טהרה כדמוכה:
כז היא כלל וכנחרו:
כח כשמועין ת"ק ולא:

רבינו גרשום

לטמא טומאת אוכלין לדברי הכל:
אלא הכא כבאי עסקין. דאמאי לא מטמא טומאת אוכלין לרבי שמעון ששחטו להאי פטר חמור להתלמד בו הלכות שחיטה ולא לטם אכילה דהשתא האי שחיטה להתלמד גרידא היא מעריפה ומשחיטה סתם הלכך קסבר רבי שמעון דאניו מטמא טומאת אוכלין ורבנן סביר דחשיבתו כיון שלוש שחיטה בעלמא איכורן:
ובפליגותא. דהרמב"ם ורבי אלעזר דמיסלגי ר' שמעון ורבנן דהניא אמר רבי יוסי וכו' הא ר' אלעזר היינו נתנא קמא אלא לאו איסורו חישובו איכא בינייהו. האי איסורו חישובו לא הוי כאיסורו חישובו לעיל דא"כ דיהיני הוא קשיא לרבא דאמר דכולי עלמא לא אמרינן איסורו חישובו אלא הא איסורו חישובו שחיטה להתלמד דלאו שחיטה מעליא היא לשום אכילה קרי איסורו:
נתנא קמא סבר דמו מכשיר לעלמא. לשאר כל אוכלין דאי נגע בהו שרץ מוכשרין חן לטמא אפילו בלא מחשבה אבל לגופיה לבשר עורב אע"ג דהוא הוי מוכשר דמרי לא מטמא אלא במחשבה דלא אמרינן

ששהשוחט יצא עורב דהתלמד דמו מכשיר. פירש הקונט' אס נפל על הורעים וכ"ש אס שחטו שחיטה גמורה דמו מכשיר אפילו לגופיה דשחיטתו יצא מחשבתו ואס נחרו ולא שחטו מו לא פליג ר' אלעזר דודאי לעלמא מכשיר דמו ולא לגופיה דלחיו גופיה לא מקבל טומאה בלא מחשבה עכ"ל^[דרושה] ותימה **יז** ו^ט פירש דרם נחירה מכשיר לעלמא דמה טעם יכשיר כיון דלא הוי דם שחיטה ודם חללים לא שייך בזהמה אלא בזהם **יח**: **שאני** עורב הוא"ל ויש בו סימני טהרה. הוא הדין יט כ"ד עופות חוץ ממנר כדמוכה פרק אלו טרפות (חולין סא): **מאי** איריא דהתלמד אפי' להתעסק. פירוש ואפי' נחרו נמי ולהתעסק נמי לאו שחיטה היא יט וכנחרו דמי ואע"ג דלא לא היה הוכשר בדם שחיטה מ"מ פריך כיון דלא אחי' לשמשועין דדם שחיטה מכשיר דהא כבר לשמועין **יח** ולא נא לשמועין אלא דלין לרין מחשבה הואיל ויש בו סימני טהרה זה היה יכול לשמועין בלא שחיטה:

מכשיר יואפי' לגופיה נמי לא בעי מחשבה ממאי דילמא טעמא דר' אלעזר התם דשאני עורב הואיל ויש בו סימני טהרה ומגלן דסימני טהרה מילתא היא דקתני עלה דההיא א"ר שמעון מה טעם הואיל ויש בו סימני טהרה וכי תימא אי משום סימני טהרה מאי איריא להתלמד אפי' להתעסק נמי אין הכי נמי ומשום נימוס איתיביה **ג** לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו ואסור בהנאה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר אימא ומחיים אסור בהנאה ור"ש מתיר והא מדסיפא מחיים הוי רישא לאו מחיים דקתני סיפא לא ימיתנו לא בקנה ולא במגל ולא בקדרום ולא במגירה ולא יבניסנו לחדר וינעול דלת לפניו בשביל שימות ואסור בגיזה ועבודה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר רישא וסיפא מחיים רישא יבהנאת דמיו סיפא בהנאת גופו וצריכא דאי נתנא הנאת דמיו בההוא קא שרי רבי שמעון אבל בהנאת גופו אימא מודה ליה לרבי יהודה ואי נתנא בהנאת גופו בההיא קאסר רבי יהודה אבל בהנאת דמיו אימא מודה לרבי שמעון צריכא וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור ואמר רב נחמן מנא אמינא לה דתניא ^יוערפתו נאמר כאן עריפה ונאמר להלן ^זעריפה מה רבי שמעון היא א"ל רב ששת ספרא ^ה חבריך תרגומה לעולם רבי יהודה ואיצטריך סלקא דעתך אמינא ^ט עריפה במקום פרייה עומדת מה פרייה מתרת אף עריפה מתרת קמ"ל אמר רב נחמן מנא אמינא לה מדרתי ^ה לוי הוא הפסיד ממונו של כהן לפיכך יופסד ממונו מני אילימא רבי יהודה הא מיפסד וקאי אלא לאו רבי שמעון היא איבעית אימא רבי יהודה ואיבעית אימא רבי שמעון ^ו איבעית אימא רבי יהודה אפסידא דביני ביני ואיבעית אימא רבי שמעון לפחת מיתה וכן אמר ריש לקיש מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור ורבי יוחנן ואי תימא רבי אלעזר אמר עדיין היא מחלוקת איכא דמתני לה להא דרב נחמן אהא ^ההמקדש יבפטר חמור אינה מקודשת לימא מתני' דלא כרבי שמעון אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח לאחר עריפה ודברי הכל איכא דאמרי הא מני לא רבי יהודה ולא רבי שמעון אי רבי שמעון תיקדש בכוליה אי רבי יהודה תיקדש בהך דביני ביני אמר רבה בר אבוח אמר רב לעולם רבי יהודה וכגון שאינו שוה אלא שקל וסבר לה כרבי יוסי בר יהודה דתניא ^גתפדה תפדה ^א[תפדה] מיד תפדה כל שהוא רבי יוסי בר יהודה אומר אין פרייה פחותה משקל אמר מר תפדה תפדה ^א[תפדה] מיד תפדה ^זכל שהוא פשיטא איצטריך סד"א הואיל ואיתקש לבכור אדם מה בכור אדם אחר שלשים ^ה וחמש האי נמי אחר שלשים וחמש קמ"ל תפדה מיד תפדה כל שהוא רבי יוסי בר יהודה אומר אין פרייה פחותה משקל ממה נפשך אי מקיש לבכור אדם חמש ליבעי ואי לא מקיש שקל מנא ליה לעולם לא מקיש אמר רבא אמר קרא ^יובל ערכך יהיה בשקל הקדש ^טכל ערכין שאתה מעריך לא יהו פחותין משקל ורבנן ההוא בהשג

פריך ליה גשה גר דנקא והשתא מפסיד הכל: **אינעיס אימא ר' שמעון**. ואפילו הכי בזהנא לא מיתסר ומאי אפסיד ממונו לפחת מיתה מה שמיטה פחתתו דמחיים הוה שוה מנה ולאחר מיתה אינה שוה אלא דינר להאכילו לכלזו: **להא דרב נחמן**. דאמר לעיל מודה ר' שמעון לאחר עריפה: **סיקדש כנוליס**. דהא כוליה שרי בזהנאה: **שאני שוה אלא שקל** ^הסלע דהשתא ליכא ביני ביני דההוא שוה דיהצנין לכהן תומיה צעי למיחוי שוה שקל: **ספדה ספדה**. מרי זמני כמיז ופטר חמור תפדה גשה (שמות יג): **מיד**. אפי' נתון שלשים: **איפקס לצבור אדם**. דכתיב (צמדנר יח) ^האת צבור האדם ואת צבור הצבמה טמאה תפדה: **מה צבור אדם**. פדיונו לאחר שלשים יוס ופדיו מנן חדש תפדה ^השס"ה ותמשה סלעים צעי למיתב: **אף כאן לאחר שלשים יוס ותמשה**. סלעים צעי למיתב: **בגשג**

דשחיטה דאיסורו חישובו:
ואתא ר' אלעזר למימר דם שחיטה בין דשחיטה גמורה בין דשחיטה להתלמד לעולם מכשיר דאפילו לגופו לא בעי מחשבה אחתריא אלא אסורו שחיטה להתלמד נמי חישובו ורבנן דסביר בפטר חמור (לא) מטמא סביר לה כו' אלעזר ור' שמעון דאמר בפטר חמור לא מטמא סבר לה כותנא קמא דשחיטה להתלמד לא חישובו לטומאה ויהיונ בפלוגתא:
ממאי דלמא לעולם לא מצנין למימר דרבנן כו' אלעזר דטעמא דר' אלעזר אמאי קאמר לעולם דם שחיטה מכשיר דאפי' להתלמד דלמא שאני עורב בעורב קסבר הכי משום דיש בו סימן טהור כדאמרינן בשחיטת חולין לרבות עורב עמקי דיש לו זפק אבל בפטר חמור דלית ליה סימן טהרה לעולם לא סבירא ליה דשחיטה להתלמד חישובו ואכתי רבנן כמאן סבירא להו לא כו' אלעזר ולא כנימוס:
ומגלן דסימן טהרה מילתא היא. דקאמרינן דלמא טעמא דר' אלעזר דשאני עורב וכו' דקתני עלה דההיא ברייתא. א"ר שמעון כו'. וכי תימא אי טעמא משום סימן טהרה מאי אריי לר' אלעזר דנקט שוחט שוחט להתלמד לימא אפילו שוחט להתעסק גריד טפי מלהתלמד ולהתעסק היינו כגון שנחתכו לחתוך שום דבר אחר ושחט העור בלא מתכוין ואפילו הכי פשמע לן דרם שחיטה מכל מקום לעולם מכשיר הואיל דיש בו סימן טהור ואמאי נקט להתלמד:
אין הכי נמי. כלומר לר' אלעזר הוא הדין דשחיטה להתעסק נמי לעולם מכשיר הואיל ויש בו סימן טהרה ואמאי נקט להתלמד משום נימוס דלגיטוס אי שחט להתלמד דמיו מכשיר אבל להתעסק אין דמיו מכשיר דלא חשיב לה שחיטה ואכתי לא מצניא לאקמי טעמא דר' שמעון ורבנן בפלוגתא דנימוס ור' אלעזר דאמרינן דלמא שאני עורב כו' אלא בעל כרחך איבעי לן לאקומיה דבעריפה משם פליגי לעולם כדריבה דאמר מודה ר' שמעון דלאחר עריפה אסור ושענייהו דרבנן דאמרי מטמא טומאת אוכלין משום דעריפתו חישובו ור' שמעון סבר אע"ג דעריפתו חישובו כיון דקסבר דלאחר עריפה אסורה

י:

הלוקח עובר חמורו

פרק ראשון בכורות

הכא במאי עסקינן כגון ששחטו. לפטר חמור ואי דשחיטה לסס שחיטה גמורה אפי' לר' שמעון הויא מחשבה ומטמא אלא יט ששחטו ע"מ להתלמד צו הלכות שחיטה ובהך פליגי דרבנן כצרי הך שחיטה גמורה מעלייתא דלמרינן בזהעור משויא לה אוכל כשחיטה והרעוט (חולין קח):
השוחט בזהמה ^אלעובד כוכבים כו' כדפרישית לעיל^י ור"ש סבר הך שחיטה לאו מעלייתא היא ולא הויא מחשבה וצפלוגתא דנימוס ור"א ^זדמו מכשיר. אס נפל על הורעים וכל שכן אס שחטו שחיטה גמורה דמו מכשיר אפילו לגופיה דשחיטתו הויא מחשבתו ואי נחרו ולא שחטו מו לא הוה פליג בה רצי אלעזר דודאי לעלמא הוא דמכשיר דמו יט ולא לגופיה דלחיו גופיה לא מקבל טומאה בלא מחשבה וצריכא דאמרינן דלמרינן ור' אלעזר ור"א ^זדמו מכשיר. אס נפל על הורעים וכל שכן אס שחטו שחיטה גמורה דמו מכשיר אפי' לעלמא. אס נפל על הורעים אכל לגופיה צעי מחשבה דלסורו חישובו גרידא לא אמרינן והך שחיטה לא חשיבא לשווייה אוכל:
ואפי' לגופיה לא צעי מחשבה. דהך שחיטה משויא לה אוכל ובהאי נמי פליגי ^הרבנן כו' אלעזר ורבי שמעון כנימוס: **סואיל ויש צו סימני טהרה**. כדלמנר באלו טריפות (חולין סא):
משום הכי הוי אוכלא אכל לגבי פטר חמור דלית ליה סימני טהרה אי לאו דחשיב ^טיז משום הך שחיטה לא מטמו ליה רבנן ור' שמעון אע"ג דחשיב עליה פליג משום דלסור בזהנאה לאחר עריפה כדרי':
ומגלן דמיני טהרה מילתאפט. ללחומי לילי טומאה דקתני עלה בצרייתא דלעיל ^הע"כ^ה בצלת בזהמה טהורה כו':
אפי' להפעסק. דמתכוין לחתוך דצר אחר דלאו לשחיטה איכיון:
אין הכי נמי ומשום נימוס. להודיע כמו דלע"ג דשחטו להתלמד צו דהוי שחיטה חשוכה טפי מלהתעסק אפ"ה לחיו נכח לא מטמא ליה נימוס:
איסיצו. ^אלפי יטל לרבה דלמנר מודה רבי שמעון לאחר עריפה:
נקופיץ. סכין גדול שכן דרך עריפה:
מאחוריו. ממול ערפו דכתיב וערפתו:
במגירה. שיג"א סכין שיט צה פגיונות הרצה:
בזהנא דמיו. אס השכירה יט ללחמיס:
בזהנא גופו. כגון גיזה ועבודה:
מה פדייה מסרס. דללחר פסיונו דצרי הכל שרי בזהנא:
הוא הפסיד ממונו של כהן. שלא פדלוו גשה וימננו לכהן:
לפיכך יופסד ממונו. יכפוהו בית דין לעורפו לאחר שלשים כדמפרש יט צפריקא^ה ויחסר בזהנא:
הא מיפסד וקאי. דמחיים נמי אסור ומאי מפסדא ליה עריפה:
אלא לאו רבי שמעון. יט ולאחר עריפה מודה:
דדני וזני. ^הדמחיים ^זנמי אסור בזהנא מני

^הרש"י ד"ה הכל כבאי וכו' כהמה טמאה לעובד כוכבים:
^הי"ח הואיל וכו' דחשיב עליה משום הך:
^הא ד"ה איסיציה רבא לרבה דלמנ מודה ר"ש:
^הי"ח דבני וזני אע"ג דמחיים:
^הי"ח ד"ה לחמק וכו' דכתיב אף תפדה את נכסיו:
הנהוה הב"ח

^הרש"י ד"ה הכל כבאי וכו' כהמה טמאה לעובד כוכבים:
^הי"ח הואיל וכו' דחשיב עליה משום הך:
^הא ד"ה איסיציה רבא לרבה דלמנ מודה ר"ש:
^הי"ח דבני וזני אע"ג דמחיים:
^הי"ח ד"ה לחמק וכו' דכתיב אף תפדה את נכסיו:
הנהוה הב"ח

יהודה. ואי בעית אימא ר' שמעון דשרי ליה בהנאה בין מחיים בין לאחר עריפה. ומאי יופסד ממונו דקאמר לאו לאוסרו בהנאה אלא לפחת מיתה קאמר דעכשיו כשערפו נפחתו דמיו הרבה ממה שהיה שוה כשהוא חי ויהיו יופסד ממונו. אבל מ"מ שרי בהנאה לאחר עריפה:
ואי בעית אימא ר' יהודה מאי יופסד ממונו דקאמר דהפסידא דביני ביני כלומר בדבשה שווה דנקא היה יכול לפדות פטר חמור שוה סלע והיה מרויח ההוא דביני ביני מה שהחמור שוה יותר מן השה ולאחר פדויה יהא מרויח בהנאה ונכשיו כשעורפו הוא מפסידו:
איכא דמתני לה להא דרב נחמן אהא. כלומר דלא אמרה רב נחמן מימרא בעלמא וכן אמר רב נחמן אלא אהא אמרה רב נחמן המקדש בפטר חמור לאחר עריפה ודברי הכל דאפילו ר' שמעון מודה בהנאה ואינה מקודשת:
אי ר' שמעון תיקדשא בכוליה. פטר חמור דהא שרי ליה בהנאה:
ואי ר' יהודה תיקדש בהך דביני ביני כלומר שיכולה לפדות חמור ששוה שקל בשה שוה דנקא ובהך דביני ביני תיקדש:
אמר רבה לעולם ר' יהודה ואמאי תני אינה מקודשת כגון שאינו שוה הפטר חמור אלא שקל וסבר לה ר' יהודה כו' יוסי בר יהודה דתניא תפדה בשה תפדה מיד אפילו קודם ל' תפדה כל שהוא כלומר אפילו בשה כל דהוא שאינו שוה אלא וזו:
ר' יוסי בר יהודה אמר אין פרייה פחותה משקל. ומפרש לקמן מ"ט. וכיון דאין פריה פחות משקל ופטר חמור אינו שוה אלא שקל ליכא דביני ביני ואינה מקודשת:
אמר מר תפדה וכו' פשיטא דלא כתיב ביה לא מבן חדש ולא כתיב דמים בשה:
איצטריך. לתנא למימר הואיל ואיתקש לבכור אדם דכתיב אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הצבמה הטמאה תפדה:
מה בכור אדם אחר שלשים. דכתיב ופדיוו מבן חדש תפדה וחמש שקלים הוי פדיונו:
כל ערכין. כל' כל פדיון שאתה פודה:
ורבנן והוא וכל ערכך יהיה בשקל

מסורת הש"ס

^הא) תוספתא משערין פ"ג ה"ח.
^הב) קדושין טו.
זו:
^הג) פ"ק.
^הד) ככל"ה.
^הה) נערכין ד.
^הו) דף טו.
^הז) ופטר חמור.
^הח) לקמן יג.
^הט) כ"א חז' פלג.
^הי) דפי' כי דמלחיה טעם ז"ק.

תורה אור השלם

1. וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בִּשְׁהָ וְאִם לֹא תִפְדֶּה בִּשְׁהָ בְּכֶן תִּפְדֶּה וְכָל בְּכוֹר אָדָם בְּכֶן תִּפְדֶּה:
שמות יג יג
2. וְהוֹדִדוּ זִקְנֵי הָעִיר וְהָיָה אֵת הָעֶגְלָה אֶל נֹחַל אֵיתָן אֲשֶׁר לֹא יִעָבֵד בּוֹ וְלֹא יִזְרַע וְעֹרְפוֹ שָׁם יִשָּׁל הָעֶגְלָה בְּנֹחַל:
דברים כא ד
3. וּפֶטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בִּשְׁהָ וְאִם לֹא תִפְדֶּה וְעֹרְפוֹ בֶּל בְּכוֹר בְּכֶן תִּפְדֶּה וְלֹא יִזְרָא פְּנֵי רִיבָם:
שמות לד כ
4. וְכָל עֹרֶךְ יִזְחָה בִּשְׁשָׁל הַקֹּדֶשׁ עֲשִׂימֶה גֵרָה יִזְחָה וְיִקָּדַח כּו כּה דִּשְׁקָל:
ויקרא כו כה

^הרש"י ד"ה הכל כבאי וכו' כהמה טמאה לעובד כוכבים:
^הי"ח הואיל וכו' דחשיב עליה משום הך:
^הא ד"ה איסיציה רבא לרבה דלמנ מודה ר"ש:
^הי"ח דבני וזני אע"ג דמחיים:
^הי"ח ד"ה לחמק וכו' דכתיב אף תפדה את נכסיו:

^הרש"י ד"ה הכל כבאי וכו' כהמה טמאה לעובד כוכבים:
^הי"ח הואיל וכו' דחשיב עליה משום הך:
^הא ד"ה איסיציה רבא לרבה דלמנ מודה ר"ש:
^הי"ח דבני וזני אע"ג דמחיים:
^הי"ח ד"ה לחמק וכו' דכתיב אף תפדה את נכסיו:

לעזי רש"י

שיג"א [שיר"א]. משור.

רבינו גרשום (המשך)

בהנאה אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחר הוא הלכך לא מטמא טומאת אוכלין:
איתיביה אביי לרבא לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו בערפו:
אימא כלומר תריץ לברייתא הכי ואימא וקוברו:
ומחיים של פטר חמור אסור בהנאה ור' שמעון מתיר. אבל לאחר עריפה מודה דאסור כדאמינא:
והא מדסיפא מחיים כו'. ואסור בגיזה ועבודה והיינו מחיים:
אין רישא וסיפא מחיים ורישא דקתני ואסור בהנאה בהנאת דמיו קאמר אדם מכרו או שכוו דמיו אסורין וסיפא דאמר אסור בגיזה ועבודה דהנאת גופו:
ועצריכי למיחתי תתרייהו דאי נתנא נה לעולם לאחר עריפה מודה ר' שמעון דאסור כדריבה:
מה פרייה מתרת. לפטר חמור בהנאה אף עריפה נמי מתרת בהנאה ולשיתורי לאחר עריפה אפילו לר' יהודה קמ"ל דלא:
הוא הפסיד ממונו של כהן. שלא רצה ליתן לו שוה בפדיונו מה שיכולה להמקום לפיכך יופסד ממונו שיערפנו ולא יהנה ממנו:
מני. הא אילימא לר' יהודה מוסד וקאי דאפילו מחיים אסר ליה בהנאה קודם פדויה:
אלא לאו ר' שמעון היא. אלמא דקסבר דלאחר עריפה אסור בהנאה לא לעולם מהא ליכא למשמע מיניה. ואפילו הכי הני דתני לוי יכלת לתרוצי איבעית תימא ר' שמעון ואי בעית תימא ר'